

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น ฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยกเลิกความตามประกาศมาตรฐานทั่วไปฉบับเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแล้วกำหนดความใหม่ให้แตกต่างจากเดิม โดยมีผลให้เป็นการยกเลิกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระดับต้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น ภายในระยะเวลาหนึ่งปีตามประกาศดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๖/๒๕๖๔)

(๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เลขาธิการ ก.พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔) กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ



การบริหารงานบุคคลจากระบบซี เป็นระบบจำแนกตำแหน่ง (เข้าแท่ง) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหลักเกณฑ์การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ บางส่วน นั้น โดยที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๒/๒๕๖๓)

(๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๘) กรณีอื่น ๆ ที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”

๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีที่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของนิติบุคคลอาคารชุดคลองจั่นเพลส (ผู้ฟ้องคดี) และตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งปรับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๖/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จากกรณีจ้างพิมพ์หนังสือเรียนโดยไม่ได้ตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ สสวท. นั้น แม้การใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินตามหนังสือดังกล่าวได้ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ของสัญญาจ้างพนักงานระหว่าง สสวท. กับผู้ฟ้องคดี ในการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ สสวท. เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาและทำละเมิดต่อ สสวท. แต่เมื่อพิจารณาการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทราบถึงความเสียหายและเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการพิจารณารายงานผลการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการเรียกให้ผู้ฟ้องคดี

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงมีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๔/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถาน บำบัดพิเศษกลางฟ้องว่า คำสั่งของผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ ๐๙๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ลดชั้นจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ตัดการอนุญาตให้ได้รับการติดต่อหรือเยี่ยมเยียน ๓ เดือน และขังเดี่ยว ๑ เดือน ในข้อหาสั่งคำยาเสพติดผ่านห้องเยี่ยมญาติภายในทัณฑสถาน บำบัดพิเศษกลาง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกระทำการ หลอกลวงให้ได้มาซึ่งลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในการรับสารภาพโดยมิชอบ ไม่ได้มีการแจ้ง ข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี และบันทึกการสอบสวนเป็นพยานเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คืนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายราชทัณฑ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งแปลความได้ว่า ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ที่ ๐๙๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดี กรณีตามฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๔๘/๒๕๖๓ ที่ คร.๑๗๑/๒๕๖๔ และที่ คร.๑๗๒/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้าม ไว้ในเรือนจำ และต่อมาผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย ฐานมีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อันเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกคำสั่งลงโทษดังกล่าวล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดี เสียสิทธิในการได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน



คำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง มีอาการกระและผ้าขึ้นตามใบหน้า และเห็นว่าตนมีความจำเป็นต้องใช้ครีมที่มีชื่อว่า Neutrogena Fine Fairness Gel และ Oriental Princess ในการรักษา จึงยื่นคำร้องขออนุญาตนำยารักษาโรคเวชภัณฑ์ที่มีขาย และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภายนอกเรือนจำ ตามแบบ พบ.ภ. ๑ ต่อผู้อำนวยการสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอให้ออกใบสั่งยาดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ ๓๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางได้ตรวจสอบแล้วสิ่งของดังกล่าวมีขายและเวชภัณฑ์ดังที่อ้าง หากยังประสงค์นำสิ่งของดังกล่าวเข้าเรือนจำ ก็ขอให้ดำเนินการขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่ไม่ได้รับครีมยาดังกล่าวมารักษา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือที่ ๓๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ปฏิเสธคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งเรือนจำกลางบางขวาง ที่ ๑๐๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ เลขที่ มท ๐๙๐๘/๙๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เมื่อมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงอยู่ในความหมายเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มิใช่เป็นการออกโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แต่อย่างใด คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฟ้องในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๒๒/๒๕๖๔)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน เนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา ตามคำพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘



ไต่ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พร้อมแนบคำพิพากษาฎีกาตั้งกล่าวประกอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าที่ดินที่ทำการรังวัดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้ เนื่องจากมีสภาพเป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลางแม่น้ำมูล อันเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งยกอุทธรณ์ นั้น เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินพิพาทต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนยันสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๘๔๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยทั้งสามเกี่ยวข้องอีกต่อไป อันเป็นคำพิพากษาที่กำหนดสถานะทางกฎหมายว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแปลงดังกล่าวไม่ได้พิพากษาให้จำเลยดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ใช่การดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รับ หรือมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๓/๒๕๖๓)

การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ (๑) และ (๒) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีคำสั่งให้ออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายตามข้อ ๑ (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เลขที่ ๑/๒๕๖๐



ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดรื้อถอน ทำลาย อาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดและออกไปจากที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แปลงหมายเลข ๔๘๔๓ ในท้องที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ มีคำสั่ง โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้นำคำสั่งดังกล่าวไปปิดไว้ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบแปด นั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่กระทบต่อสิทธิในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดได้รับความเดือดร้อนเสียหาย กรณีจึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่พิพาท จะออกโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๙ จะบัญญัติให้เป็นที่สุดก็ตาม แต่เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มิได้มีสถานะเป็นคำสั่งที่มีผลเป็นการบังคับ ที่กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลโดยเฉพาะ แต่มีสถานะเป็นกฎที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติ ดังนั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกคำสั่งให้ออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายตามข้อ ๑ (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่จะถือว่าชอบ ด้วยกฎหมายและเป็นที่สุดแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๖๔)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร วินเพลส ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งจัดแจ้งรายชื่อ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรวินเพลสตามใบทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน



ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยคำสั่งจัดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรวินเพลสที่พิพาท เป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งบุคคลผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการตามทะเบียนดังกล่าวในการเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๔๖ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจัดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๖/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๒๖๗/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖ มีคำสั่งเลขที่ ๗๙๐๓/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาคาร เลขที่ ๒๐/๗๓๕ ซอยพหลโยธิน ๕๔/๑ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รื้อถอนอาคารดังกล่าวออกจากที่ดินหรือแม่น้ำลำคลองอันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกปักใด ๆ ออกไป พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกปักดังกล่าว และขายโดยวิธีเห็นสมควรซึ่งทรัพย์สินที่รื้อถอนหรืออยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเป็นเงินจำนวน ๖,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งให้รื้อถอนอาคารข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่พิพาทออกจากที่ดินหรือแม่น้ำลำคลองอันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖/๒๕๖๔)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ใช่วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และผู้ฟ้องคดีได้ขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน สัญญาเลขที่ พศ (สนับสนุน) ๒๔๙๑/๒๕๖๐ (เปลี่ยนสถานภาพ) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งตามข้อ ๑ ของสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างเริ่มต้นตามข้อ ๓ ของสัญญาดังกล่าว และจะได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิผลประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ออกตามข้อ ๒๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและตามกฎหมายปกครอง ส่วนนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติ



มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกลุ่มที่เปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย คือ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๘/๒๕๔๘) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานมหาวิทยาลัยมิใช่เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญา อีกทั้ง สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเรียกคู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ฝ่าย “มหาวิทยาลัย” ไม่ได้เรียกว่า ฝ่าย “นายจ้าง” หรือ “ผู้ว่าจ้าง” และไม่ได้เรียกผู้ฟ้องคดีว่า ฝ่าย “ลูกจ้าง” หรือ ฝ่าย “ผู้รับจ้าง” แต่เรียกว่า ฝ่าย “พนักงานมหาวิทยาลัย” สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจึงไม่เหมือนกับสัญญาจ้างแรงงานทั่วไป ดังนั้น กรณีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยจึงมิใช่เป็นกรณีที่คู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมีข้อโต้แย้งกันเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวซึ่งจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกระทำการในการออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับใช้กับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันออกคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๕๐๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสั่งให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เลื่อนเงินเดือนในรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้หักเงินร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินที่จะใช้ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้วนำไปใช้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางร้อยละ ๕ หรือร้อยละ ๘.๕ โดยไม่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการได้รับเงินเดือนน้อยไม่เป็นไปตามค่าคะแนนประเมินตามประกาศของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกกำหนด และระดับคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับไม่สอดคล้องกับร้อยละของเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อน เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๕๐๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหก ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗๙/๒๕๖๓ ที่ คบ.๑๗๓/๒๕๖๓ ที่ คบ.๒๓๓/๒๕๖๓ ที่ คบ.๒๕๐/๒๕๖๓ และที่ คบ.๔๘/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะนายทะเบียน สมาคมประจำจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งรับจดทะเบียนสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยภูมิให้แก่ นาย ร. กับพวก รวม ๓๐ คน โดยมีนาย ร. เป็นนายกสมาคม ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สมาคม ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลและมีผลต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่านาย ร. กับพวกเป็นกรรมการชุดเก่าที่กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น คำสั่งรับจดทะเบียนสมาคมฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน คำสั่งการอนุญาตจดทะเบียนสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยภูมิ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๑ฯ ที่พิพาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๔๐/๒๕๖๓)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัท ด. ฟ้องว่า ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ รับจดทะเบียนแก้ไขทะเบียนบริษัท ด. ตามคำขอเลขที่ ๑๐๐๘๒๖๑๐๙๐๓๐๐๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ และคำขอเลขที่ ๑๐๐๗๒๖๑๐๙๒๐๐๐๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนให้ตามคำขอทั้งสองดังกล่าว และคำวินิจฉัย



อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยื่นตามคำสั่งเดิมและยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีดังกล่าว แม้จะเป็นการฟ้องในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เนื่องจากได้ปรากฏข้อเท็จจริงจากคำชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครอง สูงสุดของผู้ฟ้องคดีว่า ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีได้นำข้อพิพาท เดียวกันนี้ยื่นเป็นคำร้องตามคดีหมายเลขดำที่ พ ๖๐๕๘/๒๕๖๑ ต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ศาล มีคำสั่งเพิกถอนรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ กับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จดทะเบียนแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ฐานะดั้งเดิม หรือให้ถือเอา คำสั่งของศาลไปจดทะเบียนแก้ไขต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ซึ่งบริษัท ด. ทีมีนาย ว. หรือนาย ค. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้ยื่น คำคัดค้านคำร้องของผู้ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวัน ภายหลังจากศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจาก สารบบความเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีจะมีคำร้องลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อศาลปกครอง สูงสุด ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้อง กับบริษัท ด. ในฐานะผู้คัดค้าน ได้ทำสัญญาประนีประนอม ยอมความกันต่อหน้าศาลแพ่งโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ผู้คัดค้าน (บริษัท ด.) จะไปดำเนินการ ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและอำนาจกรรมการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยจะนัดประชุม กรรมการเพื่อลงมติให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อลงมติจดทะเบียนให้ผู้ร้อง เข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามเดิม และจะนำส่ง บอจ. ๕ ให้ผู้ร้องมีหุ้นในบริษัท จำนวน ๙,๘๐๐ หุ้น ตามเดิม โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันดังกล่าว และจะดำเนินการให้นาย ค. ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัท หากไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเอาคำสั่งหรือคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม ยอมความนี้ เป็นการแสดงเจตนาแทนผู้คัดค้านแล้ว ให้ผู้ร้องนำไปยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ผู้ร้องกลับคืนสู่ฐานะกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นดั้งเดิม ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวแล้ว เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ ๓๔๒๙/๒๕๖๒ ในวันเดียวกันนั้น กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถ นำคำพิพากษาตามยอมของศาลแพ่งดังกล่าวไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขทางทะเบียน ของบริษัท ด. ให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนมาสู่ฐานะเดิมโดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน ๙,๘๐๐ หุ้น ตามเดิมได้แล้ว และหากมีปัญหาในการปฏิบัติตาม คำพิพากษาตามยอมดังกล่าว ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องไปร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อวินิจฉัย



และมีคำสั่งชี้ขาดในการปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ ๑๐๐๘๒๖๑๐๙๐๓๐๐๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ และคำขอเลขที่ ๑๐๐๗๒๖๑๐๙๒๐๐๐๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยื่นตามคำสั่งเดิมและยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๑/๒๕๖๔)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าและศูนย์บริการมาตรฐาน (ISO) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) เลขที่ ป ๑๐๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ ๓-๙๕(๑)-๒๗๔/๔๗ นฐ และได้ต่อใบอนุญาตเรื่อยมา ซึ่งการต่อใบอนุญาตครั้งล่าสุดจะสิ้นสุดในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งมายังผู้ฟ้องคดีว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่าไม่มีภาระค่าธรรมเนียมรายปี และได้ดำเนินการจำหน่ายทะเบียนโรงงานของผู้ฟ้องคดีแล้ว และให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งสรรพากรท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย ซึ่งต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นเรื่องขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวกระทำโดยกรรมการคนหนึ่งของบริษัทอันเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจของกรรมการ เนื่องจากผู้ถือหุ้นและกรรมการคนอื่นไม่ทราบเรื่องและไม่เคยมีมติใด ๆ ให้กรรมการลงลายมือชื่อขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งไม่เคยให้สัตยาบันการกระทำดังกล่าว อีกทั้งตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเป็นเหตุในการสั่งจำหน่ายทะเบียนโรงงานของผู้ฟ้องคดีก็ระบุแต่เพียงว่า บริษัทผู้ฟ้องคดีต้องการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น จึงมีความจำเป็นต้องขอถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุผลดังกล่าวไม่ใช่เหตุตามกฎหมายที่จะขอเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่จำหน่ายทะเบียนโรงงานของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ โดยให้ผลของคำสั่งอนุญาตมีผลในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายทะเบียนโรงงานของผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีตามคำฟ้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๑/๒๕๖๔)



คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการบริหารสมาคมชาวไทหล้าสามัคคีบ้านโป่งราชบุรี ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมชาวไทหล้าสามัคคีบ้านโป่ง ราชบุรี ตามใบสำคัญทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และที่จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมด ตามใบสำคัญทะเบียนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น โดยที่คำสั่งทั้งสองดังกล่าวเป็นการรับจดทะเบียนซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่กระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๓๒/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

การใช้อำนาจของนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นการรับรองหรือแสดงสถานะของสิทธิหน้าที่ของบุคคล จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้องเรียนกล่าวหาว่า นาย ม. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองกับพวก มีพฤติกรรมทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนางานหลักประกันสุขภาพแบบบูรณาการ (โครงการฝึกอบรม อสม.) ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วมีคำวินิจฉัยว่า นาย ม. ไม่ได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙๒/๒๕๖๓)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค.) เลขที่ ๑๑๖๙๔ ในที่ดินแปลงที่ ๕ กลุ่ม ๘๖๗ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทตลอดมาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เคยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่พิพาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค. ที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค. ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการออก แก้วไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค. ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๖๓ และที่ ๕๗๖/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำยางพาราเพื่อใช้ในงานก่อสร้างถนน พื้นสระ พื้นบ่อ พื้นลานกีฬาทุกประเภท ยางแผ่น น้ำยางคอมปาวด์ น้ำยางพาราเพื่อผสมดินซีเมนต์หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มา



จากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา ซึ่งรวมถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ฟ้องว่า การที่หัวหน้ากองมาตรฐานอุตสาหกรรม การยางแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรณีพิจารณาผลการทดสอบน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ในด้านสมบัติทางกายภาพและเคมี และคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวนี้ พอแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาผลการทดสอบน้ำยางพาราดังกล่าว ที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการพิจารณา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๔๖/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งคำสั่งของปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๓๕๐๙ เฉพาะส่วนที่ออกทับที่ดินตามใบจองของผู้ฟ้องคดีและทางสาธารณประโยชน์ และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๕๒ ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่ออกให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เฉพาะส่วนที่ออกทับที่ดินตามใบจองของผู้ฟ้องคดีและทางสาธารณประโยชน์ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมที่ดินเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดอุดรธานีในคดีแพ่ง ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงสิทธิว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองที่ดินตามใบจองเลขที่ ๕๓๙ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๕๒ พร้อมทั้งให้จำเลยที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตามใบจองเลขที่ ๕๓๙ ซึ่งศาลจังหวัดอุดรธานีพิพากษายกฟ้อง ต่อมา ศาลอุทธรณ์ภาค ๔



พิพาทขาย และคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพาทขายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๔ ดังนั้น เมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่า ผู้ฟ้องคดี (โจทก์) ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่า ผู้ฟ้องคดีมีเอกสารสิทธิใบจองสำหรับที่ดินพิพาทอยู่ก่อนแล้ว เท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีไม่ตั้งใจจะยึดถือที่ดินพิพาทเป็นของตนเองอีกต่อไป และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้สละเจตนาครอบครอง ในที่ดินพิพาทให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สิทธิครอบครองของผู้ฟ้องคดี ในที่ดินพิพาทย่อมสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทที่ได้สิทธิตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๓๕๐๙ ถือว่าผู้ฟ้องคดียึดถือครอบครองที่ดินพิพาทแทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่ความ จึงย่อมต้องผูกพันตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพาทขายนับตั้งแต่วันที่ได้อำนาจพิพากษา ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๔๕/๒๕๖๔)

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๒ ซึ่งเป็นผู้ที่พักอาศัย อยู่ในชุมชนหมู่บ้านลินจี่ ที่ตั้งอยู่ด้านหลังโครงการก่อสร้างโครงการ ศุภาลย์ ไลท์ รัชดาภิเษก-นราธิวาส-สาทร ของผู้ร้องสอด ฟ้องว่า การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำการก่อสร้างโครงการ ศุภาลย์ ไลท์ รัชดาภิเษก-นราธิวาส-สาทร ซึ่งมีพื้นที่ด้านหลังของโครงการใกล้เคียงติดกันกับบ้านพักอาศัย หรือชุมชนนางลินจี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๒ อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยผู้อำนวยการ เขตยานนาวา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปล่อยปละละเลย ให้ผู้ร้องสอดดำเนินการก่อสร้างตอกเสาเข็มในช่วงเวลาพักผ่อนของประชาชน คือ หลังเวลา ๑๘ นาฬิกา จนถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา ก่อให้เกิดเสียงดัง เสียงตกระแทก และความสั่นสะเทือน ส่งผลให้ผนังอาคาร กำแพงและบ้านเรือนของผู้ฟ้องคดีบางรายแตกร้าว มีฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้างฟุ้งกระจาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร โครงการดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองประสงฆ์ที่จะให้ศาลเพิกถอนใบรับแจ้ง



การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่พิพาท จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๓/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมง ชื่อ เซ็นจูรี ได้รับใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวงเลขที่ ๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๗/๒๕๖๔)

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบห้าฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ที่ให้ยกเลิกผลการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าเขาพนมดิน แปลง ๑ (E) ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๒๘๔ ราย เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๔๑ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา ซึ่งครอบคลุมที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบห้า และประกาศของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๙/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เฉพาะในส่วนที่ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครในลำดับที่ ๑๒ นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยประกาศดังกล่าวเป็นการที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี)ใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๑๗/๒๕๖๓)

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินเมืองทอง ๒ โครงการ ๒ ฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมืองทอง ๒ โครงการ ๒ ตามทะเบียนเลขที่ ๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๘/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเจ็ดซึ่งเป็นเจ้าของร่วมในอาคารชุดบ้านแสนงาม ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกรณินิติบุคคลอาคารชุดบ้านแสนงามตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คำสั่งลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคำสั่ง

ไม่รับอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ไว้พิจารณา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านแสนงามตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมข้างต้น นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๖๔)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดรีมวิลล์ ๓ ฟ้องว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดรีมวิลล์ ๓ ตามหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทะเบียนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้รั้วบ้านของผู้ฟ้องคดีต้องตกอยู่ในภาระจำยอมโดยผลของกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งพอแปลความได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว คำฟ้องข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๖๔)

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนไทยที่ต้องใช้ทางด่วนในการเดินทางสัญจรไปมา ฟ้องว่า มติของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) และการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการประชุมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เพิกถอนสัญญาระหว่างทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ขอให้แต่งตั้งตัวแทนจากผู้ฟ้องคดีร่วมในคณะผู้พิจารณาในการจัดการกรณีพิพาทกับเอกชน รวมทั้งอยู่ในคณะที่ทำการร่างสัญญาใด ๆ และขอให้ห้ามคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ลงนามในสัญญาสัมปทานใด ๆ

